

สำเนา

อ่านเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2555

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ต. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๓๑/๒๕๔๙
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๖๐/๒๕๕๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีชลธรก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดี
เทศบาลเมืองโพธาราม ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๗/๒๐/๒๕๔๖
หมายเลขแดงที่ ๒๑/๒๕๔๙ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่กำจัด
ขยะมูลฝอยตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ ๑/๒๕๔๓ ณ เทศบาลเมืองโพธาราม
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กับผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่
๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ กำหนดเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓ และ
จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ และตกลงจ่ายค่าจ้าง
เป็น ๓ งวด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๘๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานตามสัญญา
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓ และส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ หลังจากนั้น
ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓



/เนื่องจาก...

เนื่องจากตรวจพบว่าสัญลักษณ์ของบ่อ ๑/๑ กับบ่อ ๓/๑ ตามแบบแปลนสลับกัน จึงแก้ไขสัญญาจ้างข้อ ๔ ในส่วนของการจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ งานขนย้ายขยะและปรับแต่งบ่อฝังกลบในสัญญาให้ถูกต้อง และในระหว่างการก่อสร้างบ่อฝังกลบ ผู้ฟ้องคดีพบปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างตามแบบแปลนของผู้ถูกฟ้องคดีจนเป็นเหตุให้งานต้องหยุดชะงัก ดังนี้ ระดับกันบ่อตามแบบแปลนกับระดับกันบ่อรับน้ำเสียจากบ่อ ๑/๑ และบ่อ ๓/๑ ต่างกันเพียง ๐.๑๕ เมตร ทำให้น้ำไหลเข้า และต้องแก้ไขแบบโดยยกระดับกันบ่อ ๑/๑ และบ่อ ๒/๑ ใหม่ พบชั้นดินทรายมีความลึกประมาณ ๖ เมตร ถึง ๘ เมตร ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาการพังทลายของชั้นดิน และมีน้ำใต้ดินไหลขึ้นชั้นทราย ทำให้การบดอัดดินเหนียวไม่ได้คุณภาพ และจะทำให้ น้ำขยะในบ่อฝังกลบไหลออกนอกบ่อฝังกลบ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบก่อสร้าง ต่อมาผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ปรับลดวงเงินงบประมาณกรณีปรับลดเนืองงานจำนวน ๘๐,๒๑๕ บาท คงเหลือค่าจ้าง ๔,๐๙๙,๗๘๑ บาท หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงโยธาธิการจังหวัดราชบุรี ขออนุญาตหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เนื่องจากมีอุปสรรคในการก่อสร้างและขอนัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ประชุมพิจารณาแล้วมีหนังสือ ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๓๒๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแจ้งกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเพื่อประกอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๔ แจ้งว่าจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติแก้ไขแบบและบันทึกต่อท้ายสัญญาแล้ว หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างตามที่ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบและแก้ไขกำหนดเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จ จากเดิมจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ แก้ไขเป็นจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยช่างผู้ควบคุมงานได้มีบันทึกข้อความลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่แก้ไขแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างมาตรวจสอบ



/สภาพของ...

สภาพของบ่อขยะ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้เข้าตรวจสอบสภาพของบ่อขยะเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ผู้ฟ้องคดีทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ยกเลิกการแก้ไขกำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จจากวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ แล้วแก้ไขเป็นผู้ฟ้องคดีจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ ตามกำหนดเวลาเดิม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไม่มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนและขัดต่อสภาพความเป็นจริงเป็นอย่างยิ่ง ไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน อีกทั้งเป็นข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ความล่าช้าในการก่อสร้างเกิดจากความผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่กำหนดสัญลักษณ์ของบ่อสลับกันและแบบแปลนก่อสร้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้มีปัญหาในการก่อสร้าง รวมทั้งการพบชั้นดินทรายซึ่งก่อปัญหาการพังทลายของชั้นดิน อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถก่อสร้างตามแบบได้ และเป็นพฤติกรรมนอกเหนือที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบตามข้อ ๑๔ ของสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ขอส่งมอบงานและเบิกเงินค่าก่อสร้างทั้ง ๓ งวด รวมเป็นเงิน ๔,๑๘๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานก่อสร้างปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและมีบันทึกในใบตรวจรับการจ้างเหมา ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๕ รายงานนายกเทศมนตรีเมืองโพธารามว่า คณะกรรมการได้ตรวจรับงานที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบแล้วเป็นงานที่ถูกต้องตามสัญญา สมควรจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีงวดที่ ๑ ถึงงวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๙๙,๗๘๑ บาท และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรีได้มีบันทึกข้อความ ส่วนที่สุด ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ขออนุมัติยกเว้นค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากสาเหตุของความล่าช้าในการก่อสร้างเกิดจากความผิดพลาดหรือบกพร่องจากแบบของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งมีการขออนุมัติแก้ไขรูปแบบรายละเอียดจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีถึง ๓ ครั้ง งานจึงจะสำเร็จลงได้ และในการแก้ไขแบบแต่ละครั้งต้องผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากช่างและผู้ชำนาญงาน ต้องใช้เวลาพอสมควร จึงไม่น่าจะใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องมาแบกรับภาระรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งความผิดพลาดนี้เกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีเองในการออกแบบแปลนก่อสร้าง หากได้มีการเจาะสำรวจดินครอบคลุมบริเวณที่จะก่อสร้าง การออกแบบก็จะถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่จำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขถึง ๓ ครั้ง จนทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เสร็จทันตามสัญญา จึงเห็นควรแจ้งให้



/นายกเทศมนตรี...

นายกเทศมนตรีเมืองโพธารามทราบและพิจารณาอนุมัติให้ลดหรือลดค่าปรับตามข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ลงนามรับทราบหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๕ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๖๔๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งสงวนสิทธิการปรับผู้ฟ้องคดีกรณีทำงานแล้วเสร็จ เกินกำหนดเวลาตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยยกเว้นค่าปรับช่วงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ รวมจำนวน ๓๑๑ วัน ค่าปรับวันละ ๑๐,๔๕๐ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับ ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าจ้างก่อสร้างเป็นเงิน ๘๔๙,๘๓๑ บาท เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการปรับดังกล่าว จึงบันทึกลงไว้ในใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ขอสงวนสิทธิเรียกร้องเงินส่วนที่เหลือตามสัญญาและสงวนสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย และนำคดีมาฟ้องต่อศาล

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. เพิกถอนคำสั่งปรับของผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือ ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๖๔๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเดิม เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้โอนงบประมาณในการดำเนินการ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง เป็นเงิน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท และได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ผลปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี ตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ ในสัญญาจ้างข้อ ๔ กำหนดว่า ผู้ฟ้องคดีตกลงรับค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๑๘๐,๐๐๐ บาท และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๖,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานขนย้ายขยะบ่อ ๑/๑ และ บ่อ ๒/๑ ไปทำการฝังกลบนอกโครงการ ทำการปรับแต่งบ่อฝังกลบที่ ๑/๑ พร้อมวางท่อ รับน้ำเสียและบ่อพักน้ำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๓ งวดที่ ๒



/เป็นจำนวนเงิน...

เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๕๔,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานขนขยะบ่อ ๓/๑ และบ่อ ๒/๑ ไปทำการฝังกลบบ่อ ๑/๑ และทำการฝังกลบบ่อ ๑/๑ และทำการปรับแต่งบ่อฝังกลบที่ ๓/๑ และบ่อ ๒/๑ พร้อมวางท่อรับน้ำเสียและบ่อพักน้ำ พร้อมขุดลอกหน้าดินและปรับพื้นที่ บริเวณบ่อบำบัด ถนนทางเข้าโครงการงานถมดินบดอัดแน่นถนนทุกสายให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ และงวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๐๙๐,๐๐๐ บาท เมื่อ ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามสัญญารวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ข้อ ๕ กำหนดว่า ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ ข้อ ๑๕ กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นจำนวนเงินวันละ ๑๐,๔๕๐ บาท และข้อ ๑๙ กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งว่า ในกรณีที่มี เหตุสุดวิสัยหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีหรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ฟ้องคดี ไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและ กำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ฟ้องคดีจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐาน เป็นหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ เหตุอันสิ้นสุดลง ในวรรคสองว่า ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า ผู้ฟ้องคดีได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งมี หลักฐานขัดแย้งหรือผู้ถูกฟ้องคดีทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น และในวรรคสามว่า การขยาย กำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะพิจารณาตามที่ เห็นสมควร ในระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้ทำบันทึก ข้อตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง รวม ๔ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ แก้ไขสัญญาจ้างข้อ ๔ ปรับหมายเลข กำกับบ่อขยะของงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ในสัญญาให้ตรงกับแบบแปลน ตามบันทึก ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาฉบับลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ ครั้งที่ ๒ แก้ไขแบบแปลน การก่อสร้างโดยการยกระดับกันบ่อฝังกลบทั้ง ๓ บ่อขึ้นมาอีกประมาณ ๑ เมตร เพื่อให้พื้น ระดับชั้นทราย พร้อมทั้งแก้ไขความลาดเอียงของบ่อแอโรบิคพอนด์ จากสโลป ๑:๑ เป็น ๑ : ๑.๕ และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างกรณีปรับลดเนื่องงานลงจำนวน ๘๐,๒๑๙ บาท คงเหลือเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๔,๐๙๙,๗๘๑ บาท ตามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญา



/ฉบับลงวันที่...

ฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ครั้งที่ ๓ ปรับแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างตามที่มี
ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบแบบแปลน เนื่องจากระดับกันบ่อ
ที่ได้แก้ไขไปแล้วยังมีน้ำซึมทำให้ไม่สามารถบดอัดดินกันบ่อได้ จึงแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้าง
โดยการยกระดับกันบ่อขึ้นอีก ๐.๕๐ เมตร และแก้ไขกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จ
จากเดิมภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ เป็นจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่
๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ ตามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๔๕ ครั้งที่ ๔ แก้ไขบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕
โดยยกเลิกการแก้ไขกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จจากที่กำหนดว่า ผู้ฟ้องคดี
จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ แก้ไขเป็น ผู้ฟ้องคดี
จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ ตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓
ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ ตามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญา ฉบับลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๔๕ และในระหว่างทำงานที่จ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการ
ก่อสร้างให้งานแล้วเสร็จตามสัญญาโดยสงวนสิทธิที่จะเรียกค่าปรับตามสัญญา ข้อ ๑๕
จนกว่าผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ปรากฏตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ด่วนมาก
ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๕๓๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๓ ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๕๔๖ ลงวันที่
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ และได้มีหนังสือเทศบาลเมืองโพธาราม ด่วนมาก ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๑๐
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้หยุดการก่อสร้างตั้งแต่วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๔ โดยไม่ได้แจ้งเหตุผลความจำเป็น
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดียังสามารถดำเนินการก่อสร้างงานในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง
และไม่มีผลกระทบต่อการก่อสร้างที่ทำให้ต้องหยุดงานและผู้ถูกฟ้องคดีมิได้สั่งให้หยุดงาน
โดยผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อรับทราบไว้และระบุว่ายินยอมชำระค่าปรับตามสัญญาโดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างงานแล้วเสร็จโดยได้แจ้งการส่งมอบงาน
ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๕๑๕ ลงวันที่
๔ กันยายน ๒๕๔๕ แจ้งสงวนสิทธิที่จะเรียกค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และมีหนังสือ
ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๖๔๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงรายละเอียด
การปรับว่าต้องชำระค่าปรับกรณีทำงานแล้วเสร็จเกินกำหนดเวลาตามสัญญา คือ ตั้งแต่วันที่
๒๕ กันยายน ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยยกเว้นค่าปรับในช่วงวันที่
๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ รวมจำนวนวันที่ต้องคิดค่าปรับ



/ทั้งสิ้น...

ทั้งสิ้น ๓๑๑ วัน รวมเป็นค่าปรับทั้งสิ้น ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาท คงเหลือค่าก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับเป็นเงิน ๘๔๙,๘๓๑ บาท จากค่าก่อสร้าง ๔,๐๙๘,๗๘๑ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบและได้รับเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๘๔๙,๘๓๑ บาท ไปแล้วในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

สำหรับข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าแบบแปลนประกอบสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีมีข้อบกพร่อง นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำงานที่รับจ้างโดยไม่ปฏิบัติตามงวดงานตามสัญญาจ้าง แต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจว่าผู้ฟ้องคดีทำงานที่รับจ้างถูกต้องตามสัญญาเมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๑ จึงพบว่าการให้สัญลักษณ์ของบ่อ ๑/๑ กับบ่อ ๑/๓ สลับกัน จึงมีการแก้ไขสัญญาให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของงานจ้าง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการขอรับเงินค่าจ้างของผู้ฟ้องคดีให้รวดเร็วขึ้น จึงฟังไม่ได้ว่าสาเหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทำงานตามสัญญาจ้างล่าช้าเป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีแต่เพียงฝ่ายเดียว ส่วนข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าปัญหาระดับกันบ่อตามแบบแปลนกับระดับกันบ่อรับน้ำเสียจากบ่อ ๑/๑ และบ่อ ๓/๑ ต่างกันเพียง ๐.๑๙ เมตร ทำให้น้ำไหลเข้าและคู่สัญญาได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการแก้ไขรายละเอียดของสัญญาใหม่ ทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างเป็นเหตุให้งานต้องหยุดชะงัก เป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี นั้น การแก้ไขสัญญาดังกล่าวเป็นเพียงเนื้องานส่วนหนึ่งของสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานที่มีการแก้ไขตามสัญญาจ้างได้ จึงถือไม่ได้ว่าการแก้ไขรายละเอียดของสัญญาเป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีแต่เพียงฝ่ายเดียว และไม่เป็นเหตุให้งานต้องหยุดชะงักลงหรือทำให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้าง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้สิทธิในการขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้างข้อ ๑๙ แต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้รับการยกเว้นค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ เพิ่มเติมด้วย และตามที่คุณฟ้องคดีอ้างว่าเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ผู้ฟ้องคดีทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแก้ไขกำหนดเวลาแล้วเสร็จโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี นั้น การกำหนดให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ มีเจตนาเพียงเพื่อเร่งรัดงานจ้างให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยต้องเสียค่าปรับตามสัญญา และเพื่อให้เป็นเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีอาจใช้ในการบอกเลิกสัญญาหากผู้ฟ้องคดียังทำงานไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ประสงค์จะแก้ไขกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามบันทึกต่อท้ายสัญญาแต่อย่างใด การแก้ไขกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญามาเป็นวันที่



/๒๔ กันยายน...

๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ จึงฟังไม่ได้ว่ากรณีดังกล่าวเป็นไปไม่ได้และขัดต่อสภาพความเป็นจริง ไม่มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ขัดกับกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่เป็นธรรม ต่อผู้ฟ้องคดีตั้งข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ตามสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๓ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ ทั้งที่ ตามสัญญากำหนดให้งานงวดที่ ๑ ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๓ แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ตั้งใจทำงานที่รับจ้างให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดในสัญญา และในระหว่างการทำงาน ผู้ฟ้องคดีหยุดงานบ่อยครั้งจนผู้ถูกฟ้องคดีต้องเตือนให้ผู้ฟ้องคดีเร่งทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาอยู่เสมอ นอกจากนี้ คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๖๔๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ แจ้งสงวนสิทธิการปรับโดยมีรายละเอียดค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีทราบและผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ในสำเนาหนังสือฉบับดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ การยื่นฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ (ที่ถูกต้อง คือ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖) จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อล่วงเลยกำหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ และผู้ถูกฟ้องคดีว่าจ้างผู้ฟ้องคดีโดยถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบและข้อสัญญาแล้ว ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี

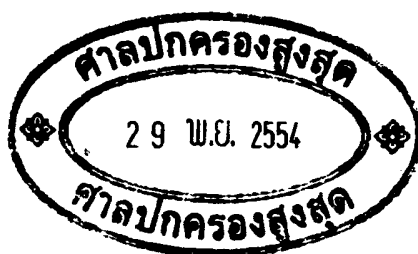
ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า การที่สัญลักษณ์ของบ่อ ๑/๑ กับบ่อ ๑/๓ สลับกันนั้น เกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดสัญลักษณ์ของบ่อผิดพลาด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับผิดและได้มีการแก้ไขสัญญาจ้างเพื่อให้ถูกต้องกับข้อเท็จจริงตามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าการแก้ไขสัญลักษณ์ของบ่อเพื่อประโยชน์ในการขอรับเงินค่าจ้างของผู้ฟ้องคดีให้รวดเร็วขึ้นนั้น เป็นข้อกล่าวอ้างที่ขัดกับความเป็นจริง เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีเป็นส่วนราชการ หากดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างเพื่อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างให้ได้รับเงินค่าจ้างรวดเร็วขึ้น ย่อมเป็นการปฏิบัติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกรณีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีมิใช่เป็นฝ่ายผิด จึงไม่มีเหตุจำเป็นที่ต้องขอขยายเวลา



/ตามสัญญาจ้าง...

ตามสัญญาจ้าง ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่าการแก้ไขสัญญาเป็นเพียงงานส่วนหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานส่วนอื่นๆ ตามสัญญาจ้างได้ จึงไม่เป็นเหตุให้งานต้องหยุดชะงักลง หรือทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างนั้น ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา มีขยะมูลฝอยกองทับถมอยู่ตามบ่อขยะเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องขนถ่ายขยะมูลฝอยออกจากบ่อที่จะทำการก่อสร้างไปไว้ที่บ่อหนึ่งหรือต้องนำไปฝังกลบในบริเวณอื่นๆ และตลอดระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ ๒ ปีกว่า ยังคงมีการนำขยะมูลฝอยมาทิ้งบริเวณสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลา ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องขนย้ายขยะมูลฝอยจำนวนมากตลอดมา ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถทำงานส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากงานที่มีการแก้ไขตามสัญญาได้ ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้สิทธิขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้างก็เนื่องจากมีปัญหาในการก่อสร้างที่เกิดจากระดับกันบ่อตามแบบแปลนกับระดับกันบ่อรับน้ำเสียมีระดับแตกต่างกัน ทำให้น้ำไหลเข้า อันเกิดจากระบบของผู้ถูกฟ้องคดี มิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้เขียนแบบของผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบให้มีการแก้ไขปัญหาแบบแปลนดังกล่าว อีกทั้งยังปรากฏด้วยว่าเนื้อที่ที่ทำการก่อสร้างก็เป็นไปตามแบบและมีจำนวนจำกัด และเมื่อกรณีดังกล่าวมิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมไม่มีสิทธิคิดค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีในช่วงหยุดงานและช่วงที่มีการทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา

ส่วนการทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แก้ไขแบบแปลนและกำหนดเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จจากวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ เป็นวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ นั้น เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสาเหตุของความล่าช้าในการก่อสร้างเกิดจากการที่ไม่สามารถก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบแปลนเทศบาลเลขที่ ๑/๒๕๔๓ ได้ เนื่องจากพบชั้นทรายและน้ำใต้ดินทำให้เกิดการพังทลายของดิน อีกทั้งระดับของกันบ่อตามแบบแปลนกับระดับกันบ่อรับน้ำเสียเกิดจากความผิดพลาดจากแบบของผู้ถูกฟ้องคดีเอง จนกระทั่งต้องขออนุมัติแก้ไขแบบรายละเอียดจากผู้ว่าราชการจังหวัดถึง ๓ ครั้ง งานจึงแล้วเสร็จ ซึ่งหากดำเนินการตามแบบแปลนเดิมจะเกิดความเสียหายได้ จึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบแปลน ดังนั้น สาเหตุของความล่าช้าในการก่อสร้างจึงมิได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดี เห็นได้จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จให้ผู้ฟ้องคดีเป็นวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ และบันทึกดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นส่วนราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่ามีเจตนาเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีทำงานให้แล้วเสร็จ ย่อมไม่มีเหตุผลและฟังไม่ขึ้น เนื่องจากเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงาน



/ผิดจาก...

ผิดจากข้อตกลงในสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องทำบันทึกข้อตกลงขยายกำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้งจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจะเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มีเจตนายึดถือเอากำหนดเวลาสิ้นสุดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเดิมตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ ๑/๒๕๔๓ เป็นสาระสำคัญ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิที่จะปรับหรือสงวนสิทธิที่จะปรับผู้ฟ้องคดี หากฟังได้ว่าความล่าช้าในการก่อสร้างเกิดจากผู้ฟ้องคดี ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๐๑/๒๕๒๗ นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาจากวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ มาเป็นวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ ย่อมขัดต่อสภาพความเป็นจริง เนื่องจากบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างทำขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แต่ในบันทึกข้อตกลงกำหนดว่าจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน จึงไม่มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย ขัดกับกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวก็เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าจะไม่มีการปรับเพราะสาเหตุความล่าช้ามิได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดี ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่าผู้ฟ้องคดีไม่ตั้งใจทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด โดยส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ และหยุดงานบ่อยจนผู้ถูกฟ้องคดีต้องเร่งรัดงานอยู่เสมอ นั้น ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มทำงานตามสัญญาและส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ แต่เนื่องจากสัญลักษณ์ของบ่อ ๑/๑ กับบ่อ ๓/๑ สลับกัน ซึ่งมีใช้ความผิดของผู้ฟ้องคดี และมีปัญหาอุปสรรคทำให้ต้องหยุดงานเนื่องจากแบบแปลนของผู้ถูกฟ้องคดีผิดพลาดและพบชั้นดินทราย ซึ่งจะทำให้เกิดการพังทลายของชั้นดินและมีน้ำใต้ดินไหลขึ้นชั้นทรายทำให้บดอัดดินเหนียวไม่ได้คุณภาพ ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทุกครั้งเมื่อเกิดปัญหา แต่ขั้นตอนการอนุมัติแก้ไขแบบของผู้ถูกฟ้องคดีใช้ระยะเวลานาน

ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองล่วงเลยระยะเวลาในการฟ้องคดี นั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๔,๑๘๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการตรวจรับงานได้เสนอรายงานการตรวจรับงานจ้างเหมาลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๕ ว่า ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างงานถูกต้องตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ สมควรจ่ายเงินให้ผู้ฟ้องคดีจำนวนเงิน ๔,๐๙๙,๗๘๑ บาท และเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรีได้มี



/หนังสือ...

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ขออนุมัติยกเว้นค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีเนื่องจากเห็นว่า สาเหตุของความล่าช้าในการก่อสร้างเกิดจากไม่สามารถก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ การก่อสร้างได้ เนื่องจากพบชั้นทรายและน้ำใต้ดินทำให้เกิดการพังทลายของดิน ซึ่งไม่ใช่ ความผิดของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้เกี่ยวข้องของผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการนำเสนอผู้บริหาร และผู้มีอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีแล้วว่าสมควรจ่ายค่าก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเนื่องจาก ความล่าช้ามิได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดี จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริตใจว่าจะได้รับ ค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างเพราะทราบโดยชัดเจนว่าไม่ได้เป็นผู้ผิดสัญญา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๖๔๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ แจ้ง สงวนสิทธิการปรับ โดยนายกเทศมนตรีเมืองโพธารามผู้ลงนามในบันทึกดังกล่าวแจ้ง ผู้ฟ้องคดีว่าอาจไม่มีการปรับจริง เพราะผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้ผิดสัญญาจ้าง มูลเหตุสำคัญ ของคดีนี้คือ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา ฉบับลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ที่กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ ซึ่งไม่เป็นธรรมและเป็นมูลเหตุ ให้เกิดการปรับโดยไม่เป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในบันทึกดังกล่าวเนื่องจาก นายกเทศมนตรีเมืองโพธารามอ้างว่าเหตุที่ต้องทำบันทึกดังกล่าวเพื่อป้องกันการตรวจสอบ จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีช่วยลงนามในบันทึกดังกล่าว ประกอบกับ ผู้ฟ้องคดีเชื่อมั่นผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ผู้ฟ้องคดีจึงลงลายมือชื่อในบันทึกดังกล่าวโดยไม่คิดว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะนำบันทึกดังกล่าวมา เป็นเครื่องมือทำนิติกรรมโดยฉ้อฉล ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้คิดค่าปรับผู้ฟ้องคดี ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ที่ผู้ฟ้องคดีไปขอรับเงินค่าก่อสร้างจากเจ้าหน้าที่การเงิน ของคลังจังหวัดและได้รับเงินเพียง ๘๔๙,๘๓๑ บาท และได้ทำบันทึกขอสงวนสิทธิเรียกร้อง เงินส่วนที่เหลือตามสัญญาและค่าเสียหายไว้ในใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินด้วย การที่ผู้ฟ้องคดี นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ จึงเป็นการฟ้องภายใน กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามกฎหมาย

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญา ให้ข้อเท็จจริงของงานจ้างถูกต้องก็เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีขอรับเงินค่าจ้างได้รวดเร็วขึ้นนั้น เป็นการ แสดงเจตนาของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ไม่ขัดต่อความเป็นจริง และไม่ใช่เป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องขอขยายเวลาตาม สัญญาจ้างข้อ ๑๙ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าระหว่างดำเนินการก่อสร้างยังมีการนำขยะมูลฝอยมาทิ้ง



/บริเวณ...

บริเวณสถานที่ก่อสร้างอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการขนย้ายขยะมูลฝอยตลอดมานั้น ผู้ฟ้องคดีทราบดีอยู่แล้วว่างานจ้างตามสัญญาไม่ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องระงับการทิ้งขยะตามปกติแต่อย่างใด และที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการทำสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ย่อมผูกพันส่วนราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่าทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเพื่อเร่งรัดงานย่อมไม่มีเหตุผลและฟังไม่ขึ้นนั้น ตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ที่กำหนดวันแล้วเสร็จของงานเป็นวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ ไม่มีข้อกำหนดในเรื่องการงดค่าปรับตามสัญญาแต่อย่างใด และตามข้อ ๒ วรรคสอง ของบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว ระบุว่า ข้อความใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ และเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ทุกประการ และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ ดังนั้น เงื่อนไขการปรับตามสัญญาจึงยังคงเป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ทุกประการ อีกทั้งไม่ปรากฏหลักฐานที่แสดงว่าการที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่มีการปรับเพราะสาเหตุความล่าช้ามิได้เกิดจากความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี ส่วนปัญหาเรื่องสัญญาลักษณะของบอกลบกันเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ส่งมอบงานงวดแรกเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นการส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาประมาณ ๒ เดือนเศษ เนื่องจากตามสัญญากำหนดว่างานงวดแรกต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๓ และนับจากวันส่งมอบงานงวดแรกไปถึงวันสิ้นสุดสัญญา คือ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ คงเหลือระยะเวลาที่ต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จเพียงหนึ่งเดือนเศษ ปัญหาการส่งมอบงานล่าช้าจึงเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ตั้งใจทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ฟ้องคดีให้รีบทำงานให้แล้วเสร็จอย่างต่อเนื่องแล้ว สำหรับข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในบันทึกแจ้งสงวนสิทธิการปรับฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ เนื่องจากได้รับแจ้งด้วยวาจาจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีว่าจะไม่มีการปรับ หนังสือดังกล่าวออกมาเพื่อป้องกันการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเท่านั้น อาจไม่มีการปรับจริง และผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีคิดค่าปรับผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ที่ผู้ฟ้องคดีไปขอรับเงินค่าก่อสร้างปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะจากเจ้าหน้าที่การเงินของคลัง



/จังหวัด...

จังหวัดและได้รับเงินเพียง ๘๔๙,๘๓๑ บาท การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ จึงเป็นการฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามกฎหมาย นั้น ข้ออ้างดังกล่าวเป็นไปไม่ได้และไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำการตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้าง อีกทั้งโดยพฤติภาวะของผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ฟ้องคดีจะตกเป็นเครื่องมือการฉ้อฉลตามที่อ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการปรับฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า คิดค่าปรับจำนวน ๓๑๑ วันรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๔๙,๘๕๐ บาท คงเหลือค่าก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับเป็นเงิน ๘๔๙,๘๓๑ บาท ซึ่งตรงกันกับเงินที่คลังจังหวัดจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบกรณีดังกล่าวไว้อย่างชัดแจ้งเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ การที่ผู้ฟ้องคดีไปขอรับเงินที่คลังจังหวัดราชบุรีจึงเป็นเพียงกระบวนการรับเงินค่าจ้างเท่านั้น

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยสองประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามกฎหมายหรือไม่ ประเด็นที่สอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิตามสัญญาพิพาทหักเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้ผู้ฟ้องคดีไว้เป็นค่าปรับจำนวน ๓,๒๔๙,๘๕๐ บาท โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างงานที่จ้างล่าช้าล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา เป็นการกระทำที่ไม่ชอบหรือไม่

ในประเด็นที่หนึ่ง ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า หนังสือ ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๖๔๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งสงวนสิทธิค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เป็นเพียงการแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับฐานผิดสัญญาจากผู้ฟ้องคดีเท่านั้น ตราบใดที่ผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้กระทำการเรียกค่าปรับดังกล่าวจากผู้ฟ้องคดีก็ยังสามารถขอสิทธิในอันที่จะได้รับค่าจ้างตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดไม่ จนเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๘๔๙,๘๓๑ บาท โดยหักค่าปรับฐานผิดสัญญาไว้จำนวน ๓,๒๔๙,๘๕๐ บาท จึงเป็นการกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการปรับดังกล่าว จึงขอสงวนสิทธิเรียกร้องค่าปรับคืนและเรียกร้องค่าเสียหายที่พึงได้รับไว้ในใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนด



/ระยะเวลา...

ระยะเวลาการฟ้องคดีหนึ่งปีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ในประเด็นที่สอง ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า เมื่อกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างตามสัญญาพิพาทสิ้นสุดลงในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามนัยข้อ ๑๓๐ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีเพียงแต่แจ้งสงวนสิทธิการปรับให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ตามลำดับ อันเป็นการแสดงเจตนาว่าไม่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่ประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีทำงานที่จ้างต่อไปจนแล้วเสร็จโดยผู้ถูกฟ้องคดีสงวนสิทธิที่จะปรับผู้ฟ้องคดีเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็มีได้โต้แย้งหรือร้องขอให้เลิกสัญญาพิพาททั้งที่เหตุที่ทำให้การก่อสร้างล่าช้าเกิดจากการออกแบบก่อสร้างผิดพลาดอันเป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียอมเสียค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างแล้ว แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีอนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างใหม่เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทำงานให้สำเร็จ ๒ ครั้ง คือ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างครั้งหลังนี้ได้ขยายระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาจากวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ เป็นวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งนอกจากเป็นการแก้สัญญาเพราะความจำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่จัดทำบริการสาธารณะด้านการรักษาความสะอาดของท้องถิ่นในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และได้รับอนุมัติให้แก้ไขสัญญาได้โดยผู้มีอำนาจตามนัยข้อ ๑๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวแล้ว การขยายเวลาการทำงานแล้วเสร็จให้ผู้ฟ้องคดียังมีลักษณะที่ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสิทธิเรียกค่าปรับฐานทำงานล่าช้าจากผู้ฟ้องคดีเป็นการตอบแทนความเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่อาจต้องขาดทุนหรือรับภาระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่เพิ่มมากขึ้นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ อันเกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีออกแบบก่อสร้างไม่ถูกต้องอันเป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี และปัญหาเกี่ยวกับชั้นดินบริเวณที่ก่อสร้างอันเป็นเหตุเหนือความคาดหมายที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานที่จ้างซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ดุลยภาพทางการเงินของผู้ฟ้องคดีที่ต้องเสียไปกลับคืนมา ซึ่งจะทำให้ผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการก่อสร้างงานที่จ้าง



/อันเป็น...

อันเป็นสังฆาทรูปโภคสำหรับการดำเนินการบริการสาธารณะจนแล้วเสร็จลงได้อีกด้วย
 ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างงานตามสัญญาพิพาทต่อไปจนเกือบจะครบกำหนดเวลา
 แล้วเสร็จที่ขยายให้ดังกล่าวแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกผู้ฟ้องคดีมาทำบันทึกข้อตกลงแก้ไข
 สัญญาอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เปลี่ยนกำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ
 กลับไปเป็นวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ เช่นเดิม โดยไม่ปรากฏว่าได้รับอนุมัติจาก
 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีแล้วตามนัยข้อ ๑๒๙ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 ดังกล่าวหรือไม่ อีกทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในประเด็นดังกล่าวก็หาได้เป็นความจำเป็น
 เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีในอันที่จะจัดทำบริการสาธารณะให้ลุล่วงไปแต่อย่างใดไม่
 เนื่องจากกำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จที่เปลี่ยนแปลงใหม่นี้ล่วงเลยมาแล้ว จึงเป็นไปไม่ได้
 อย่างแน่แท้ที่ผู้ฟ้องคดีจะปฏิบัติได้ และแม้การแก้ไขดังกล่าวจะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้เปรียบ
 กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีจะกลับไปใช้สิทธิเรียกค่าปรับกรณีผู้ฟ้องคดีทำงานล่วงเลยกำหนดเวลา
 แล้วเสร็จตามสัญญาได้อีกก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้สิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดี
 ได้แค่ไหนเพียงไรนั้น ยังต้องอยู่ภายใต้บังคับของข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 ดังกล่าวด้วย ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีลงนามยินยอมให้แก่สัญญาดังกล่าวได้ก็ตาม หรือผู้ว่าราชการ
 จังหวัดราชบุรีอนุมัติให้แก่สัญญาได้ก็ตาม แต่เมื่อการแก้ไขสัญญามีได้เป็นไปเพื่อประโยชน์
 ของผู้ถูกฟ้องคดีในอันที่จะจัดทำบริการสาธารณะให้ลุล่วงไปด้วยดีตามที่ข้อ ๑๒๙ ของระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวกำหนดไว้แล้ว การแก้ไขสัญญาในประเด็นนี้ย่อมไม่ชอบและไม่มี
 ผลตามกฎหมายแต่อย่างใด จึงฟังได้ว่ากำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาพิพาทคือ
 วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจริง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทำการ
 ก่อสร้างงานตามสัญญาแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม
 ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีจึงหาได้ทำงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาดังที่ผู้ถูกฟ้องคดี
 กล่าวอ้างแต่อย่างใดไม่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิหักค่าจ้างตามสัญญาไว้เป็นค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดี
 ทำงานล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๓ จนถึงวันที่
 ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยยกเว้นค่าปรับช่วงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่
 ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ รวมเป็นจำนวนวันที่ต้องปรับ ๓๑๑ วัน เป็นเงิน ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาท
 จึงเป็นการไม่ชอบ



/ศาลปกครองชั้นต้น...

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับที่หักไว้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่คดีถึงที่สุด และคืนค่าธรรมเนียมศาลให้ผู้ฟ้องคดีตามส่วนแห่งการชนะคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ในประเด็นหนึ่งที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ผู้ฟ้องคดีไปขอรับเงินค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และได้ทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีคิดค่าปรับผู้ฟ้องคดีในวันดังกล่าวและนำคดีมาฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย เนื่องจากเมื่อผู้ฟ้องคดีได้แจ้งการส่งมอบงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเทศบาลเมืองโพธาราม ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๕๑๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งส่งวนสิทธิการปรับกรณีทำงานแล้วเสร็จเกินกำหนดเวลาตามสัญญาและมีหนังสือเทศบาลเมืองโพธาราม ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๖๔๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงรายละเอียดการปรับว่าต้องชำระค่าปรับกรณีทำงานแล้วเสร็จเกินกำหนดเวลาตามสัญญาจำนวน ๓๑๑ วัน รวมเป็นเงินค่าปรับ ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาท คงเหลือค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างจะได้รับเป็นเงิน ๘๔๙,๘๓๑ บาท จากค่าก่อสร้าง ๔,๐๙๘,๗๘๑ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบเหตุแห่งการปรับไว้เป็นหลักฐานแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๘ จึงยอมแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบเหตุแห่งการปรับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ แล้ว เพราะผู้ถูกฟ้องคดีได้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งต่อหน้าผู้ฟ้องคดีแล้ว และถือว่าเจตนาแห่งการปรับมีผลนับแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ หากได้มีผลบังคับเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าก่อสร้างตามข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีและคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นไม่ และเมื่อถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ จึงล่วงเลยระยะเวลาการฟ้องคดีตามกฎหมายแล้ว

ส่วนในประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีปรับผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย เนื่องจากตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานก่อสร้างไว้ว่าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ เมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาและผู้ฟ้องคดีได้แจ้งด้วยวาจาต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่ายินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มี



/เงื่อนไข...

เงื่อนไข โดยได้ร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคำนึงถึงภาระในด้านอื่นๆ ที่จะตามมาหากต้องยกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมการก่อสร้างและได้กู้เงินบุคคลภายนอกมาเป็นจำนวนมาก และยืนยันว่าจะขอทำงานให้แล้วเสร็จแม้จะถูกปรับก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีได้คำนึงถึงหลักการให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้ยกเลิกสัญญาและแจ้งสงวนสิทธิการปรับให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือเทศบาลเมืองโพธาราม ด่วนมาก ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๕๓๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๓ และหนังสือเทศบาลเมืองโพธาราม ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๘๔๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งหรือร้องขอให้ยกเลิกสัญญาพิพาทและเข้าดำเนินการก่อสร้าง จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียอมเสียค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๑ แต่เมื่อพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีได้ปรากฏให้เห็นว่าไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ขอบที่จะอ้างเหตุต่างๆ ขึ้นเพื่อที่จะขอหยุดการทำงาน และช่างผู้ควบคุมงานได้พบความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาที่เร่งการทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่ามีปัญหาอุปสรรคในการทำงานอยู่เนื่องๆ โดยไม่หาทางแก้ไขหรือแก้ไขด้วยความล่าช้า บางครั้งวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานก็ขาดแคลน และผู้ฟ้องคดียังหยุดงานบ่อยครั้ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดี โดยอ้างว่ารอการอนุมัติแก้ไขแบบแปลน ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการก่อสร้างงานในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่มีผลกระทบต่อ การก่อสร้างที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดงาน เหตุที่ทำให้การก่อสร้างล่าช้าจึงเกิดจากผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีความชอบธรรมที่จะยกเลิกสัญญาได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเกรงว่าหากยกเลิกสัญญาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีอาจกล่าวหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจโดยมิชอบ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และการที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อรับทราบไว้ในหนังสือเทศบาลเมืองโพธาราม ด่วนมาก ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๑๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๔ ระบุว่ายินยอมชำระค่าปรับตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เพียงเท่านี้ก็แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดียินยอมที่จะทำงานให้แล้วเสร็จต่อไปแม้ว่าจะต้องถูกปรับก็ตาม ประกอบกับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เป็นสาธารณประโยชน์เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยส่วนรวม หากผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสัญญาที่พิพาทดังกล่าวแล้ว จะทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างต้องล่าช้าออกไป อีกทั้งงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนก็ไม่สามารถที่จะขยายเวลาการเบิกจ่ายได้อีก การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปรับผู้ฟ้องคดีกรณีที่ทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา



จึงถือว่า...

จึงถือว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของราชการและส่วนรวม มิได้จงใจหรือมีเจตนา
กลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติที่ชอบ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๐ และหากผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้น
ผู้ถูกฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
ฐานจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายทำให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
และการดำเนินการทางวินัย ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ หมวด ๑ ข้อ ๖ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้
หลักการประนีประนอมมาโดยตลอด มิได้นำเอาระเบียบกฎหมายมาใช้บังคับต่อผู้ฟ้องคดี
อย่างเคร่งครัดแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิตามสัญญาพิพาทหักเงินค่าปรับ
จำนวน ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาท เนื่องจากผู้ฟ้องคดีก่อสร้างงานจ้างล่าช้าล่วงเลยกำหนดเวลา
แล้วเสร็จตามสัญญา จึงเป็นการกระทำโดยชอบแล้ว

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
เป็นยกฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีเห็นฟ้องด้วยกับคำพิพากษาของ
ศาลปกครองชั้นต้น และขอถือเอาคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของคำแก้อุทธรณ์ผู้ฟ้องคดี และขอแก้อุทธรณ์ดังนี้

ในประเด็นที่หนึ่ง ระยะเวลาการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า หนังสือ
ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๖๔๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ เป็นเพียงหนังสือแจ้งสงวนสิทธิ
การเรียกค่าปรับฐานผิดสัญญาจากผู้ฟ้องคดีเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีถูกกระทบสิทธิและ
ถูกโต้แย้งสิทธิในวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักค่าปรับฐานผิดสัญญาจากผู้ฟ้องคดีไว้เป็นเงิน
จำนวน ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย
จึงได้สงวนสิทธิเรียกร้องค่าปรับคืนและเรียกร้องค่าเสียหายในวันเดียวกันนั้น การที่
ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ จึงเป็นการใช้สิทธิ
เรียกร้องภายในกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีถูกกระทบสิทธิตามมาตรา ๕๑
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ผู้ถูกฟ้องคดี
กล่าวอ้างในอุทธรณ์ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบเหตุแห่งการปรับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕
จึงไม่ถูกต้อง อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้



/ส่วนใน...

ส่วนในประเด็นที่สองนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างใหม่เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทำงานให้สำเร็จ ๒ ครั้ง กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ได้ขยายระยะเวลาการทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาจากวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ เป็นวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ ด้วยเหตุแห่งความจำเป็นเพื่อให้การก่อสร้างบ่อกำจัดขยะมูลฝอยสำหรับการจัดทำบริการสาธารณะด้านการรักษาความสะอาดของท้องถิ่นในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และได้รับอนุมัติให้แก้ไขสัญญาได้โดยผู้มีอำนาจตามข้อ ๑๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งความบกพร่องที่ต้องมีการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนเดิมได้เป็นความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ออกแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ปัญหาเกี่ยวกับชั้นดินบริเวณที่ก่อสร้างอันเป็นอุปสรรคกับการก่อสร้างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหนือความคาดหมายระหว่างการทำงานของผู้ฟ้องคดี การที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดตามแบบสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ จึงเกิดขึ้นเพราะเหตุของผู้ถูกฟ้องคดีเอง ดังนั้น ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาจ้างดังกล่าวย่อมต้องผูกพันตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ที่ขยายระยะเวลาการทำงานตามสัญญาจากเดิมวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ เป็นให้แล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำงานจนแล้วเสร็จตามระยะเวลาดังกล่าวแล้วส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกผู้ฟ้องคดีให้ทำบันทึกแก้ไขสัญญาอีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ อันเป็นระยะเวลาที่ใกล้จะครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานที่ขยายดังกล่าวเพื่อเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จกลับไปเป็นวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ ตามข้อสัญญาเดิมนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐและมีอำนาจเหนือผู้ฟ้องคดีย่อมต้องทราบดีอยู่แล้วว่าข้อตกลงแก้ไขสัญญาดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างแน่แท้และไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถปฏิบัติได้ มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจเอารัดเอาเปรียบผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเพียงเอกชนไม่มีอำนาจต่อรองใดๆ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขสัญญาให้มีผลย้อนหลังไปผูกพันตามข้อสัญญาเดิมโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีตามข้อ ๑๒๙ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีจำต้องยึดถือระยะเวลา



/ดำเนินการ...

ดำเนินการก่อสร้างตามบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามสัญญาและบันทึกข้อตกลงท้ายสัญญาตามเงื่อนไขและระยะเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดี ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับที่ได้หักไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓,๔๒๙,๙๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงชอบและถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะสามารถเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าปรับตามสัญญาได้นั้น จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงอย่างชัดแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำงานที่รับจ้างบกพร่องหรือล่าช้า หาใช่เพียงแต่จะพิจารณาถึงการแสดงออกและความยินยอมตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญา หากผู้ถูกฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติผิดสัญญาในส่วนของระยะเวลาการรับจ้างที่ล่าช้า ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ย่อมมีสิทธิที่จะใช้อำนาจบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ ๑๓๐ วรรคหนึ่งของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เพื่อยังไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ใช้สิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างลอยๆ ว่าผู้ฟ้องคดียืนยันด้วยวาจาว่าจะขอทำงานให้แล้วเสร็จถึงจะถูกปรับก็ตาม ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวปราศจากซึ่งเหตุผลและหลักฐานใดๆ อุทธรณ์ในส่วนนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดีโดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเดิม ตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ ตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ ๑/๒๕๔๓ ณ เทศบาลเมืองโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในสัญญาดังกล่าวกำหนดไว้ในข้อ ๓ วรรคหนึ่งว่า ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นจำนวนเงิน ๒๐๙,๐๐๐ บาท มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ในวรรคสองว่า หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคที่หนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว ในข้อ ๔ ว่า



/ผู้ว่าจ้าง...

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๑๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดจ่ายเป็นงวดๆ ดังนี้ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๖,๐๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานขนย้ายขยะบ่อ ๑/๑ และบ่อ ๒/๑ ไปทำการฝังกลบนอกโครงการทำการปรับแต่งบ่อฝังกลบที่ ๑/๑ พร้อมวางท่อรับน้ำเสียและบ่อพักน้ำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๓ งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๕๔,๐๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานขนขยะบ่อ ๓/๑ และบ่อ ๒/๑ ไปทำการฝังกลบบ่อ ๑/๑ และทำการฝังกลบบ่อ ๑/๑ และทำการปรับแต่งบ่อฝังกลบที่ ๓/๑ และบ่อ ๒/๑ พร้อมวางท่อรับน้ำเสียและบ่อพักน้ำ พร้อมขุดลอกหน้าดินและปรับพื้นที่บริเวณบ่อบำบัด ถนนทางเข้าโครงการงานถมดินบดอัดแน่นถนนทุกสายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ และงวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๐๙๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ในข้อ ๕ ว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา... ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และสิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา ในข้อ ๑๕ วรรคหนึ่งว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๐,๔๕๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จ ในข้อ ๑๗ วรรคหนึ่งว่า ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ วรรคสองว่า หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด และในข้อ ๑๙ วรรคหนึ่งว่า ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ



/พฤติการณ์...

พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ในวรรคสองว่า ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น และในวรรคสามว่า การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานตามสัญญาจ้างและส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจพบว่าสัญญาลักษณะของบ่อ ๑/๑ กับบ่อ ๑/๓ สลับกัน จึงขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ แก้ไขสัญญาจ้างข้อ ๔ ปรับแก้ไขหมายเลขกำกับบ่อขยะของงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ให้ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ในวันดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๓ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๓ เร่งรัดการก่อสร้างและแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าหากก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีขอสงวนสิทธิการปรับผู้ฟ้องคดีตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๓ ชี้แจงเหตุที่ทำให้ดำเนินการล่าช้าและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่จ่ายค่างานงวดที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีก่อสร้างงานงวดที่ ๑ ไม่ถูกต้องตามแบบ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๓ ร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบก่อสร้างเนื่องจากผู้ฟ้องคดีพบชั้นดินทรายในระดับความลึกประมาณ ๖ เมตร ถึง ๘ เมตร ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถก่อสร้างตามรูปแบบได้ เพราะจะเกิดการพังทลายของชั้นดิน และมีน้ำใต้ดินไหลขึ้นชั้นทรายทำให้การบดอัดดินเหนียวไม่ได้คุณภาพ และจะมีผลให้น้ำจากขยะในบ่อฝังกลบไหลออกนอกบ่อฝังกลบ หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเทศบาลเมืองโพธาราม ด่วนมาก ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๑๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีได้หยุดการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๔ โดยไม่ได้แจ้งเหตุผลความจำเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดียังสามารถดำเนินการก่อสร้างงานในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่มีผลกระทบต่อกรก่อสร้างที่ทำให้ต้องหยุดงานและผู้ถูกฟ้องคดีมิได้สั่งให้หยุดงาน



/โดยผู้ฟ้องคดี...

โดยผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อรับทราบไว้และระบุว่ายินยอมชำระค่าปรับตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ต่อมาผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญามับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ แก้ไขแบบแปลนการก่อสร้าง โดยการยกระดับกันบ่อฝังกลบ ทั้ง ๓ บ่อ ขึ้นอีกประมาณ ๑ เมตร เพื่อให้พ้นระดับชั้นทราย พร้อมทั้งแก้ไขความลาดเอียงของ บ่อแอโรบิกพอนด์ จากสโลป ๑:๑ เป็น ๑ : ๑.๕ และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างกรณีปรับลด เนื่องานลงจำนวน ๘๐,๒๑๙ บาท คงเหลือเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๔,๐๘๙,๗๘๑ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไขแล้ว และได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงโยธาธิการจังหวัดราชบุรี ขออนุญาตหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เนื่องจากมีอุปสรรคในการก่อสร้างงานอันเกิดจากสภาพดินกันบ่อ ซึ่งผู้ฟ้องคดีพยายามแก้ไขเปลี่ยนชั้นทรายให้เป็นชั้นดินแล้ว ๓ ครั้งแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากระดับกันบ่อที่ได้แก้ไขไปแล้วยังมีน้ำซึมทำให้ไม่สามารถบดอัดดิน กันบ่อได้ จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขแบบ โดยผู้ฟ้องคดีได้ส่งแบบให้ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี แจ้งกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการก่อสร้างตามแบบที่แก้ไขเพื่อประกอบการขออนุมัติ แก้ไขสัญญาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีต่อไป ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๔ แจ้งว่าสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไข แบบและทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำบันทึก ข้อตกลงต่อท้ายสัญญามับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แก้ไขแบบแปลนการก่อสร้าง ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบแบบแปลน โดยการ ยกระดับกันบ่อขึ้นอีก ๐.๕๐ เมตร และแก้ไขกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จจากเดิม จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ เป็นจะต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ และช่างผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไป ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ผู้ฟ้องคดีทำบันทึก ข้อตกลงต่อท้ายสัญญามับลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แก้ไขบันทึกข้อตกลงต่อท้าย สัญญามับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ยกเลิกการแก้ไขกำหนดเวลาการก่อสร้างแล้ว เสร็จ จากที่กำหนดว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ แก้ไขเป็น ผู้ฟ้องคดีจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ ตามสัญญา



/เลขที่...

เลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่
แก้ไขแล้วเสร็จและมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีและคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ขอส่งมอบงานและเบิกเงินค่าก่อสร้างทั้ง ๓ งวด รวมเป็นเงิน ๔,๑๘๐,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานก่อสร้างปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและ
มีบันทึกในใบตรวจรับการจ้างเหมา ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๕ รายงานนายกเทศมนตรี
เมืองโพธารามว่า งานที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบเป็นงานที่ถูกต้องตามสัญญา เห็นควรจ่ายเงินให้แก่
ผู้ฟ้องคดีงวดที่ ๑ ถึงงวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๙๙,๗๘๑ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ
ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๕๑๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๕ แจ้งสงวนสิทธิที่จะเรียกค่าปรับให้
ผู้ฟ้องคดีทราบ เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด
ในสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าปรับครบถ้วนแล้วเสร็จเกินกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง
วันละ ๑๐,๔๕๐ บาท นับถัดจากวันกำหนดทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่
๒๕ กันยายน ๒๕๔๓ เป็นต้นไป ต่อมาสำนักงานจังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือลงวันที่
๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีว่า สาเหตุของความล่าช้าในการ
ก่อสร้างเกิดจากความผิดพลาดจากแบบของผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีพบชั้นทรายและ
น้ำใต้ดินทำให้ไม่สามารถก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบได้และต้องมีการขออนุมัติแก้ไขรูปแบบ
รายละเอียดจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีถึง ๓ ครั้ง งานจึงจะสำเร็จลงได้ และในการแก้ไข
รูปแบบแต่ละครั้งต้องผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากช่างและผู้ชำนาญงาน ต้องใช้เวลา
พอสมควร ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากอำนาจอนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับในการ
สั่งจ้างไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตามข้อ ๕๘ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรีจึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีลงนามในหนังสือ
แจ้งให้นายกเทศมนตรีเมืองโพธารามทราบและพิจารณาอนุมัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ได้ลงนามรับทราบหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๕ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดี
ได้มีหนังสือ ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๖๔๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งสงวนสิทธิ
การปรับตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ กรณีผู้ฟ้องคดีทำงาน
แล้วเสร็จเกินกำหนดเวลาตามสัญญา โดยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีทำการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ จึงต้องชำระค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน
๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ยกเว้นค่าปรับในช่วงวันที่ ๕



/พฤษภาคม ๒๕๔๔...

พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ รวมจำนวนวันที่ต้องคิดค่าปรับทั้งสิ้น ๓๑๑ วัน เป็นเงินค่าปรับ ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาท คงเหลือค่าก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับเป็นเงิน ๘๔๙,๘๓๑ บาท จากค่าก่อสร้าง ๔,๐๙๘,๗๘๑ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีขอสงวนสิทธิค่าปรับดังกล่าวเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องค่าปรับตามสัญญาต่อไป ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าจ้างก่อสร้างเป็นเงิน ๘๔๙,๘๓๑ บาท เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และไม่เห็นด้วยกับการปรับดังกล่าว จึงบันทึกลงไว้ในใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินฉบับลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ขอสงวนสิทธิเรียกร้องเงินส่วนที่เหลือตามสัญญาและค่าเสียหาย และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งปรับของผู้ถูกฟ้องคดี ตามหนังสือ ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๖๔๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าความล่าช้าในการก่อสร้างเกิดจากความผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดีในการออกแบบก่อสร้าง และเป็นพฤติการณ์นอกเหนือที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบ ข้อ ๑๔ ของสัญญา ทั้งนี้ เห็นได้จากการที่หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรีได้มีบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ขออนุมัติยกเว้นค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้พิจารณาอนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีและอ้างสิทธิตามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญานับลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ที่ยกเลิกการแก้ไขกำหนดเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จจากวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ เป็นวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ ตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ เพื่อใช้สิทธิเรียกค่าปรับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าบันทึกฉบับดังกล่าวไม่มีผลบังคับได้ตามกฎหมายขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน อีกทั้งเป็นข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นและตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี พร้อมด้วยเหตุผลในการวินิจฉัยรวมสองประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้วหรือไม่ ประเด็นที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเดิม ตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ ๑/๒๕๔๓ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักไว้เป็นค่าปรับกรณีผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือไม่ เพียงใด

ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้วหรือไม่



/พิเคราะห์...

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ โดยหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับกรณีทำงานแล้วเสร็จเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจำนวน ๓๑๑ วัน คิดเป็นเงิน ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาท โดยไม่ชอบ ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนคำสั่งปรับของผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือ ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๖๔๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาท คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดยหักค่าปรับกรณีทำงานแล้วเสร็จเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจำนวน ๓๑๑ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาท กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าจ้างก่อสร้างจากผู้ถูกฟ้องคดีได้หักเงินไว้เป็นค่าปรับในวันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเทศบาลเมืองโพธาราม ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๖๔๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ แจ้งสงวนสิทธิการปรับกรณีทำงานแล้วเสร็จเกินกำหนดเวลาตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐานแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ และถือว่าเจตนาแห่งการปรับมีผลนับแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ จึงล่วงเลยระยะเวลาการฟ้องคดีตามกฎหมายแล้ว นั้นเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือเทศบาลเมืองโพธาราม ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๖๔๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ แจ้งสงวนสิทธิการปรับกรณีทำงานแล้วเสร็จเกินกำหนดเวลาตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้สิทธิปรับผู้ฟ้องคดีกรณีทำงานแล้วเสร็จเกินกำหนดเวลาตามสัญญาเท่านั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการปรับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าเกิดเหตุแห่งการฟ้องคดี



ขึ้นแล้ว...

ขึ้นแล้วในวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการปรับให้ผู้ฟ้องคดีทราบ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีในประเด็นนี้จึงฟังไม่ขึ้น

ประเด็นที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเดิม ตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักไว้เป็นค่าปรับกรณีผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ ข้อ ๕ กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และสิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา ข้อ ๑๕ กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๐,๔๕๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าภายหลังจากครบกำหนดเวลาทำงานตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ แล้ว ผู้ฟ้องคดียังทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามข้อ ๕ ของสัญญา และหากผู้ถูกฟ้องคดีมิใช่สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีกรณีทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ตามข้อ ๑๕ ของสัญญา แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมิได้บอกเลิกสัญญาและได้ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งๆ ที่กำหนดเวลาทำงานตามสัญญาได้สิ้นสุดลงแล้ว อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้พิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาตามที่มีผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ ขออนุมัติแก้ไขแบบเนื่องจากผู้ฟ้องคดีพบชั้นดินทรายในระดับความลึกประมาณ ๖ เมตร ถึง ๘ เมตร ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาการพังทลายของ



/ชั้นดิน...

ชั้นดินและมีน้ำใต้ดินไหลขึ้นชั้นทรายทำให้การบดอัดดินเหนียวไม่ได้คุณภาพและจะมีผลให้น้ำจากขยะในบ่อฝังกลบไหลออกนอกบ่อฝังกลบ และผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ แก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างกรณีปรับลดเนื่องจากของเหลือค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๔,๐๙๙,๗๘๑ บาท หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดียังได้เสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้อนุมัติแก้ไขสัญญาตามที่ผู้ฟ้องคดีได้เสนอแบบแปลนฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ เนื่องจากแบบแปลนที่แก้ไขยังมีน้ำซึมทำให้ไม่สามารถบดอัดดินกันบ่อได้ และได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ปรับแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างตามที่ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบแล้ว และแก้ไขกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จจากเดิมผู้ฟ้องคดีต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ เป็นผู้ฟ้องคดีจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้มีบันทึกข้อความลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาดังกล่าวย่อมมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงวันทำงานแล้วเสร็จจากกำหนดเดิมที่กำหนดให้ต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ แก้ไขเป็นขยายกำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จให้ผู้ฟ้องคดีเป็นวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ แล้ว เนื่องจากเหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้เกิดจากความบกพร่องของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาข้อ ๑๔ ที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งว่า ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ในวรรคสองว่า ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น และในวรรคสามว่า การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร และดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจนำเอากำหนด



/วันทำงาน...

วันทำงานแล้วเสร็จเดิมมาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเรียกเบี้ยปรับจากผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จเกินกำหนดเวลาตามสัญญาได้อีกต่อไป มีปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญานับลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แกะไขบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญานับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ยกเลิกการแก้ไขกำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จจากที่กำหนดว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ แกะไขเป็นผู้ฟ้องคดีจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ ตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

เมื่อได้พิเคราะห์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐ ที่บัญญัติว่าการใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพนันวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ แล้วเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญานับลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ก็เพื่อที่จะใช้สิทธิปรับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาข้อ ๑๕ ข้อสัญญาที่ให้ยกเลิกการแก้ไขกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นข้อสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพนันวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่จะมีผลให้บันทึกข้อตกลงดังกล่าวตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม โดยที่มาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต การที่บุคคลใดใช้สิทธิหรือชำระหนี้โดยไม่สุจริต กฎหมายย่อมไม่ให้ความคุ้มครอง กล่าวคือ ไม่มีผลทางกฎหมายโดยสมบูรณ์ นอกจากนั้น หากบุคคลใดใช้สิทธิของตนโดยไม่สุจริตแล้วเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ผู้ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นจากการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตของตนให้แก่ผู้เสียหาย บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวและผลทางกฎหมายอันเกิดจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักกฎหมายดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นหลักการที่เป็นพื้นฐานของระบบกฎหมายของรัฐทั้งระบบ จึงย่อมใช้บังคับกับการใช้สิทธิและการชำระหนี้ทั้งตามสัญญาทางแพ่งและสัญญาทางปกครอง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีแต่ได้ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานตามสัญญาต่อจนผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำการก่อสร้างงานตามสัญญาจนแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยผู้ฟ้องคดีเชื่อถือและไว้วางใจว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ใช้สิทธิปรับผู้ฟ้องคดี เนื่องจาก



/ความล่าช้า...

ความล่าช้าในการก่อสร้างเกิดจากความผิดพลาดในการออกแบบของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้แก้ไขสัญญาและได้ทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาขยายกำหนดระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว อีกทั้งนายช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้มีบันทึกข้อความลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานตามสัญญาต่อ ทั้งที่ระยะเวลาแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมได้ล่วงพ้นมาเป็นเวลานานมากแล้ว การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีทำบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จที่แก้ไขใหม่ตามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เพียง ๓๐ วัน เพื่อจะใช้สิทธิปรับผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนถึง ๓๑๑ วัน คิดเป็นเงิน ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาท จากจำนวนค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๔,๐๙๙,๗๘๑ บาท ถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาโดยไม่สุจริตตามนัยมาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิตามข้อสัญญาในบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ที่แก้ไขบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ยกเลิกการแก้ไขกำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จจากที่กำหนดว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ แก้ไขเป็นผู้ฟ้องคดีจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ ตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๓ ปรับผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานที่จ้างล่าช้าจึงไม่ชอบที่จะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายแต่อย่างใด ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำการก่อสร้างงานตามสัญญาจนแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ขยายให้เป็นวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ แล้วกรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการทำงานล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิหักค่าจ้างตามสัญญาไว้เป็นค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีทำงานล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๓ จนถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยยกเว้นค่าปรับช่วงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ รวมเป็นจำนวนวันที่ต้องปรับ ๓๑๑ วัน เป็นเงิน ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาท จึงเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาโดยไม่ชอบ ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับที่หักไว้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาเก้าสิบวัน



/นับแต่...

นับแต่คดีถึงที่สุด และคืนค่าธรรมเนียมศาลให้ผู้ฟ้องคดีตามส่วนแห่งการชนะคดี ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีกรณีที่ทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาได้ เนื่องจากเหตุแห่งความล่าช้าในการทำงานตามสัญญา เกิดจากฝ่ายผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้ระบุไว้ในหนังสือเทศบาลเมืองโพธาราม ต่วนมาก ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๑๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๔ ว่า ยินยอมชำระค่าปรับตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งการปรับผู้ฟ้องคดีถือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของราชการ และส่วนรวม ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้จงใจหรือมีเจตนาถ่วงล่าช้าผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้แสดงความยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับได้โดยไม่มีเงื่อนไขในหนังสือเทศบาลเมืองโพธาราม ต่วนมาก ที่ รบ ๕๒๒๐๒/๑๑๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๔ แต่การใช้สิทธิปรับผู้ฟ้องคดีจะต้องเป็นไปตามเหตุแห่งการปรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญา เมื่อกรณีนี้ไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทำงานล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีในข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

นายวรพจน์ วิศวตพิชญ์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายวรารุช ศิริยุทธ์วัฒนา

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมชาย งามวงศ์ชน

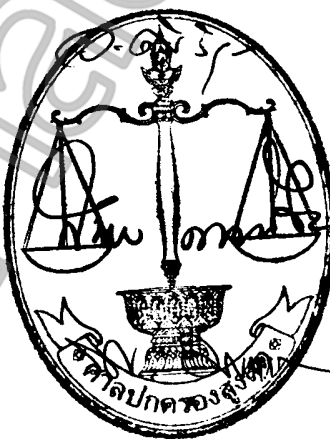
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายพรชัย มั่นศิริเพ็ญ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมรรถชัย วิชาลาภรณ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด




ตุลาการผู้แถลงคดี : นายธีรรัฐ อร่ามทวีทอง

